

1513955-53.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... a) condenação anterior por crime de roubo simples, em processo da 1ª Vara Criminal do Foro de Suzano/SP, com trânsito em julgado para a Defesa aos 22/09/2017; b) condenação anterior por crime de roubo majorado tentado, em processo da 2ª Vara Criminal do Foro de Suzano/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/06/2015. Esse histórico denota que o Réu continua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1513955-53.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513955-53.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163230/2022 - 08º D.P. BRAS, 25583478 - 08º D.P. BRAS, 2163230 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRIAN MARCIEL CARMO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

Brian Marciel Carmo da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/02), no dia 15 de junho de 2022, por volta das 10h30, na Rua Almirante Mauriti, nº 10, Sé, nesta Comarca de São Paulo, tentou subtrair para si, em proveito próprio, uma blusa da marca Oakley, avaliada em R\$ 189,90, pertencente a Maria José das Graças Macedo, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta da denúncia que, segundo apurado, no dia e local mencionados, BRIAN se dirigiu até o box nº 03 da Galeria Glicério, localizado na Rua do Glicério, nº 23, local em que são comercializadas roupas e perguntou à vendedora Maria José o preço de uma blusa, pedindo para experimentá-la.

Relata a inicial que uma vez vestido com a blusa, BRIAN saiu correndo, sendo perseguido pela vendedora, que gritava “pega ladrão” [sic]. Ocorreu que policiais militares viram BRIAN correndo, seguido pela vendedora, assim o detiveram.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de junho de 2022 (fls. 72/73).

O réu foi citado pessoalmente em 12 de julho de 2022 (fl. 104).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado, aplicação do princípio da insignificância, bem como a revogação da prisão preventiva do acusado (fls. 107/111).

Aos 14 de julho de 2022, o recebimento da denúncia foi mantido, bem como foi determinada abertura de vista ao Ministério Público para manifestação de fls. 107/111 (fls. 113/114).

Em 04 de agosto de 2022, foi concedida “a liberdade provisória ao denunciado BRIAN MARCIEL CARMO DA SILVA, subordinada, porém, à fiel observância das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento a todos os atos processuais, inclusive audiência designada para o dia 09/08/2022, às 16h30, e comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo do lugar onde será encontrado e c) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga (CPP, arts. 310 e 319), sob pena de revogação do benefício” (fls. 120/122).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja julgada procedente a ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, seja pela insuficiência probatória, seja pela atipicidade da conduta, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, na remota hipótese de condenação, requer-se: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão extrajudicial do acusado e da escassa gravidade do delito, bem como a outorga de regime prisional aberto, considerando tratar-se de hipótese em que teria ocorrido mínima lesão ao patrimônio da ofendida (subtração de uma blusa que lhe foi integralmente restituída), de modo que a opção pelo encarceramento atentaria contra o princípio da proporcionalidade, aplicando-se, para tanto, o entendimento recente do C. Supremo Tribunal Federal (HC 123533, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015; HC 135164, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019); b) a aplicação da diminuição máxima em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do ínfimo percorrimeto do “iter criminis”, tendo em vista que a conduta do agente teria sido interrompida desde o início, diante da imediata reação adotada pela vítima, a ensejar a prisão em flagrante ainda no local dos fatos, sem que houvesse a efetiva subtração de qualquer bem de valor; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de tentativa furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de ocorrência (fls. 31/32), Auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 14), Auto de avaliação (fl. 13), Relatório Final (fls. 56/57), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Maria José das Graças Macedo narrou os fatos com

segurança, extraíndo-se de suas declarações que o rapaz apareceu e insistiu para experimentar uma roupa e a declarante disse que não tinha agasalho que servisse nele, que ficariam grandes. O rapaz gostou de uma blusa no cabide e a declarante disse que ficaria grande nele. O rapaz colocou a blusa e saiu correndo. A declarante gritou e o segurança do Box foi atrás dele. Vinha uma viatura da polícia militar e o rapaz foi preso. A declarante recuperou a blusa intacta.

Ao ser interrogado na fase policial, o réu confessou a prática delitiva (fl. 6). Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Ademais, há de se dar crédito às declarações apresentadas pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

De observar-se também, por oportuno, que o réu foi preso em flagrante delito, tendo sido abordado por policiais militares em posse da res furtiva e depois conduzido à delegacia.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303).

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Não há como acolher o pedido formulado pela ilustre Defesa visando à aplicação do princípio da insignificância, pois, este, somente pode ser aplicado em casos onde o objeto material é coisa de insignificante valor. No caso em voga a res furtiva foi avaliada em R\$ 189,90, conforme Auto de Avaliação a fl. 13.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto simples tentado, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo a dosagem da pena que será aplicada em observância ao critério trifásico.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta antecedente desabonador. Com efeito, conforme se infere da certidão as fls. 88/90, o réu apresenta: a) condenação anterior por crime de roubo simples, em processo da 1ª

Vara Criminal do Foro de Suzano/SP, com trânsito em julgado para a Defesa aos 22/09/2017; b) condenação anterior por crime de roubo majorado tentado, em processo da 2ª Vara Criminal do Foro de Suzano/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/06/2015. Esse histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de

vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com efeito, consoante se extrai da Certidão de Distribuições Criminais (fls. 88/90), o réu ostenta condenação anterior pelo crime de roubo simples, em processo no 0002040-91.2016.8.26.0616, da 1ª Vara Criminal do Foro de Suzano/SP, com trânsito em julgado para a Defesa aos 22/09/2017 (pena julgada extinta aos 07/03/2022).

Em terceira fase de aplicação da pena, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal. O réu superou algumas fases do iter criminis, mas ainda assim foi rapidamente interceptado por policiais militares, quando a vítima gritava "pega ladrão". Assim, reduzo a pena do acusado no patamar de 2/3, perfazendo um total de 4 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 3 dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno pena definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal, não obstante a reincidência do acusado, sendo certo que já cumpriu as penas que lhe foram impostas. Registre-se, aqui, a aplicação do princípio da proporcionalidade ao Réu, em situação de morador de rua (conforme se infere de fl. 10 e do termo de audiência), condenado por tentativa de furto de uma blusa, crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. É que o Pretório Excelso tem admitido que o princípio da insignificância, nos casos em que não sirva à exclusão da tipicidade material da ação delituosa, possa ser invocado como fator de atenuação do regime prisional fixado no título condenatório, como se observa da leitura do seguinte precedente: "PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente" (STF – Plenário – HC nº 123.533 – rel. Min. Luís Roberto Barroso – j. 03/08/2015). Destaque-se, outrossim, que essa orientação tem sido aplicada por ambas as Turmas integrantes do Supremo Tribunal Federal, como se observa do julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA FIXAR O REGIME ABERTO. 1. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: "(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)" 2. Não obstante a reincidência do paciente, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa

de furto de 4 frascos de desodorante avaliados em R\$ 31,28) justifica a aplicação do regime aberto. 3. Ordem concedida para conceder ao paciente o regime aberto" (STF - Primeira Turma - HC nº 139/503 - rel. originário Min. Marco Aurélio - Rel. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso - j. 12/03/2019). De igual modo, cumpre observar que o C. Superior Tribunal de Justiça também tem utilizado o princípio da insignificância como fator de abrandamento do regime prisional, nos casos em que não pode excluir a própria tipicidade material da ação delitiva, como se denota do seguinte julgado: "HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. 2. O paciente, reincidente em crime contra o patrimônio, estava em livramento condicional e respondia a outro processo por furto, quando subtraiu uma peça de carne de supermercado. Sua inclinação para a prática de atos da mesma tipologia impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob pena de fomentar a habitualidade criminosa. 3. Entretanto, de ofício, é possível abrandar o modo de cumprimento da pena com lastro em entendimento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC n. 123.108/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Deveras, apesar de ser socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância ao furto simples de coisa de diminuto valor, ante a contumácia do agente, a sanção privativa de liberdade deverá ser resgatada em regime inicial aberto, de modo a paralisar a incidência do art. 33, § 2º, "c", do CP, em observância ao princípio da proporcionalidade. 4. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para, ratificada a liminar, estabelecer o regime inicial aberto" (STJ - Sexta Turma - HC nº 474.745 - rel. Min. Rogério Schietti - j. 27/08/2019) E ainda

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R\$ 130,00 (cento e trinta reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem

de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. (HC 135164, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019, grifo nosso). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do CP. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência em crime doloso, conforme certidão à fls. 88/90, não sendo socialmente recomendável a substituição nos termos do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado BRIAN MARCIEL CARMO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 3 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu encontra-se solto, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA